

III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria

1849 *ORDEN de 8 de mayo de 2026, por la que se delega en el Director General del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria la autorización de las comisiones de servicio que supongan el traslado al extranjero del personal del ICCA.*

Visto informe-propuesta emitido por Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, en relación con la delegación de competencia en las comisiones de servicios que supongan traslado al extranjero del personal de dicho organismo autónomo, y teniendo en cuenta el siguiente

ANTECEDENTE DE HECHO

Único.- El Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Indemnizaciones por razón del servicio, atribuye a los titulares de los departamentos las comisiones de servicio que supongan traslado al extranjero; no obstante, habida cuenta de la movilidad existente en el personal del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria que tiene entre otras funciones promocionar los productos agrarios y agroalimentarios originarios de Canarias, así como promover y participar directamente en las operaciones concretas de desarrollo de figuras de calidad, siempre que se den circunstancias de interés territorial o estratégico que lo aconsejen, por insuficiente participación de los agentes económicos y necesidad de estructurar un ámbito productivo vinculado al sector agrario, y en aras a una mayor agilidad a la gestión administrativa de las citadas comisiones de servicios, resulta conveniente la delegación de la competencia del titular del Departamento.

Al que resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Es de aplicación del Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Indemnizaciones por razón del servicio, que en su artículo 5, apartado 2, preceptúa: “No obstante lo anterior, corresponde a los titulares de los departamentos u órganos asimilados de las Entidades de Derecho públicos autorizar:

a) Las comisiones de servicios que supongan el traslado al extranjero (...).”

La competencia atribuida al titular de la Consejería, de conformidad con el fundamento de derecho anterior, puede delegarse, en virtud del artículo 9.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, y el artículo 31.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en la Dirección del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, por razones de eficacia, al corresponder a dicho órgano, por el artículo 8 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, aprobado mediante Decreto 213/2008, de 4 de noviembre, las funciones en materia de personal.

Segundo.- Conforme a lo previsto en el apartado tercero del citado artículo 9 de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, la delegación de competencia deberá publicarse en el Boletín Oficial de Canarias. Asimismo, y según lo establecido en el apartado cuarto de

este mismo precepto legal, las resoluciones administrativas que se adopten por delegación deberán indicar expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.

En virtud de lo anteriormente expuesto y de las competencias que tengo atribuidas,

RESUELVO:

Único.- Delegar en el Director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, en virtud de lo expuesto en el fundamento jurídico segundo, la autorización de las comisiones de servicio que supongan el traslado al extranjero del personal del ICCA.

Publíquese esta Orden departamental en el Boletín Oficial de Canarias, la cual surtirá efectos a partir del día siguiente a su publicación.

Canarias, a 8 de mayo de 2026.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA,
Alejandro Narvay Quintero Castañeda.